

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4602/2531

บริษัทแอ๊ดวานซ์ฟาร์มา จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา ข้อ 3(4), มาตรา 78

ยาทุกชนิดตามข้อ 3(1) ของบัญชีอัตราค่าไ้มมาตรฐานของสินค้านำเข้าหมายถึงยาที่ใช้กับมนุษย์เท่านั้น สำหรับยาป้องกันกำจัดศัตรูและโรคพืชสัตว์ตาม ข้อ 3(4) หมายถึงยาป้องกันกำจัดศัตรูและโรคพืชอย่างหนึ่งกับยาป้องกันกำจัดศัตรูและโรคสัตว์อีกอย่างหนึ่ง สินค้าของโจทก์เป็นยารักษาโรคสัตว์ทั่วไป จึงเป็นยากำจัดโรคสัตว์ตามข้อ 3(4) อัตราค่าไ้มมาตรฐานกำหนดไว้ร้อยละ 11.5

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยใช้เงินภาษีการค้าที่เรียกเก็บเกินไปจากการที่โจทก์นำเข้ายารักษาโรคสัตว์ จำพวกสัตว์เกษตร ที่จำเลยเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 7 แทนที่จะเก็บในอัตราร้อยละ 1.5 นอกจากนี้ยังใช้อัตราค่าไ้มมาตรฐานร้อยละ 21 แทนที่จะใช้อัตราร้อยละ 11.5 ที่ถูกต้องเป็นเหตุให้ภาษีผิดไป 1,206,274.02 บาท และถ้าศาลเห็นว่ายาที่โจทก์นำเข้าเป็นยาสัตว์ทั่วไป ก็เก็บภาษีผิดไป 118,830.27 บาทจำเลยให้การว่า ได้เรียกเก็บภาษีสินค้าพิพาทโดยคิดค่าไ้มมาตรฐานและภาษีการค้าถูกต้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้
จำเลยคืนเงิน 118,830.27 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในชั้นนี้โดยคู่ความโต้แย้งกันว่า
โจทก์สั่งและนำเข้าสินค้ายารักษาโรคสัตว์ทั่วไปจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรรวม 94 ใบขนจำเลยที่ 2 เรียกเก็บภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลแทน
จำเลยที่ 1 โดยคำนวณรายรับจากอัตรากำไรมาตรฐานร้อยละ 21 ปัญหาในชั้นนี้มีการ
การที่จำเลยเรียกเก็บภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลจากโจทก์โดยคำนวณรายรับ
จากอัตรากำไรมาตรฐานร้อยละ 21 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.บวกอากรขาเข้านั้นชอบหรือไม่

ตามบัญชีอัตรากำไรมาตรฐานของสินค้านำเข้าทำยประเภศอทิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีการค้า(ฉบับที่ 7) เรื่องให้ใช้เกณฑ์คำนวณเพื่อกำหนดมูลค่าของสินค้านำ
นำเข้าในราชอาณาจักรเป็นรายรับหมวด 1 ประเภท 1 ชนิด 1(ก)(ข) และ (ค) นั้น
สินค้าตามข้อ 3 ยาและเคมีภัณฑ์ (1) ระบุยาทุกชนิด รวมทั้งที่ใช้บำรุงหรือรักษา
อนามัยซึ่งแพทย์หรือประชาชนนำไปใช้โดยตรงร้อยละ 21 ส่วน(4) ระบุ ยา
ป้องกันกำจัดศัตรูและโรคพืชสัตว์ร้อยละ 11.5 โจทก์อ้างว่า สินค้ารายพิพาทของโจทก์
นั้นเป็นสินค้าตามข้อ 3(4)อัตรากำไรมาตรฐานร้อยละ 11.5 แต่จำเลยโต้แย้งว่าสินค้า
ของโจทก์เป็นสินค้าตามข้อ 3(1) อัตรากำไรมาตรฐานร้อยละ 21 ศาลฎีกาพิเคราะห์
แล้วเห็นว่า ยาทุกชนิดตามข้อ 3(1) นั้นน่าจะหมายถึงยาที่ใช้กับมนุษย์เท่านั้น เพราะ
คำว่า อนามัยน่าจะหมายถึงอนามัยของมนุษย์ ส่วนคำว่าแพทย์หรือประชาชนนำไป
ใช้ได้โดยตรงนั้นชี้ชัดยิ่งขึ้นว่าเป็นยาที่มนุษย์ใช้โดยตรง หากยาทุกชนิดหมายความว่า
รวมถึงยาที่ใช้กับสัตว์และพืชด้วยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีข้อ 3(4)ให้ซ้ำซ้อนกัน สำหรับ
ยาป้องกันกำจัดศัตรูและโรคพืชสัตว์ ตามข้อ 3(4)นั้นหมายถึงยาป้องกันกำจัดศัตรู
และโรคพืชอย่างหนึ่งกับยาป้องกันกำจัดศัตรูและโรคสัตว์อีกอย่างหนึ่ง สินค้าของ

โจทก์เป็นยารักษาโรคสัตว์ทั่วไปจึงเป็นยากำจัดโรคสัตว์ตามข้อ 3(4) ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>